

魏某甲、路某某、魏某丙均不服一审判决，提起上诉。

河南省南阳市中级人民法院经审理认为：魏某乙在无约定义务、法定义务的情况下，听到路某某、魏某丙牛棚的牛一直在叫，为避免路某某、魏某丙的损失而去其牛棚排除险情的行为，有为避免路某某、魏某丙利益受损失而管理的意思，符合法律有关无因管理的构成要件，故一审判决认定本案为无因管理并无不当。在一审已认定魏某乙的行为构成无因管理的情形下，魏某甲上诉称应依据侵权责任予以赔偿缺乏依据，不予支持。在事发之后，公安部门对相关人员进行调查询问，询问笔录是事发后公安机关在第一时间询问时形成的，可信度较高，可以证实魏某乙是在听到路某某、魏某丙的牛叫后前去查看情况、实施管理行为。魏某乙为管理路某某、魏某丙的事务，和村民一起查看并进入路某某的牛棚也符合邻里之间互助的道德风尚。魏某乙为管理路某某、魏某丙事务而受到的损失，应由路某某、魏某丙承担相应的补偿责任。一审法院结合当地的经济水平及案件实际情况，酌定路某某、魏某丙补偿魏某甲10万元并无不当。路某某、魏某丙上诉称不应承担责任的主张缺乏依据，不予支持。本案为无因管理纠纷，某供电公司不是无因管理中的受益人，对于魏某甲、路某某、魏某丙上诉称某供电公司应当承担相应的责任，不予支持。

河南省南阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实务中，无因管理纠纷案件的处理较难。无因管理制度在于赋予管理人在一定条件下管理他人事务的合法性，并鼓励这种行为，还赋予管理人有请求受益人对其损失进行适当补偿的权利。但对于费用如何确定、补偿的程度如何把握尚无明确的法律规定。在审判实践中，应当兼顾价值调和，尽量达到受益人与管理人之间的利益平衡。

一、无因管理制度的基本设计

无因管理涉及对他人事务的处理，为保护受益人，《中华人民共和国民法

典》将符合受益人真实意思作为无因管理的构成要件之一，建立受益人事后追认制度，规定管理人的继续管理义务、通知与等待指示义务、报告与转交义务等从给付义务。同时，无因管理又是处理他人事务的善举，为保护管理人，《中华人民共和国民法典》建立管理人的必要费用偿还、适当补偿请求权等，进而促进人们互助。从受益人的角度而言，首先，作为独立并自我负责的法律主体，其事务应由其自身来管理，其事务非由他自己而由其他人来管理并具有正当性者，要么基于其意思，要么基于法律规定。在无此两方面依据的情况下，法律所应保障的是其事务不被他人干预。此即“禁止干预他人事务”原则或“干涉他人之事为违法”原则。从管理人角度而言，原则上其固然只应管理自己事务，但若管理他人事务并非为自己利益而是襄助他人，乃至见义勇为，此种助人的义行应受嘉许鼓励。此即“鼓励人类互助精神”原则。无因管理制度的设计即调和这两项原则，以兼顾双方当事人的利益。

二、是否构成无因管理的认定

无因管理是指没有约定和法定义务，为避免他人利益受损失而对他人的事务进行管理或者服务的行为。其包含两个方面的含义：(1)没有约定和法定的义务；(2)为避免损失而对他人的事务进行管理。没有约定和法定的义务而作出的管理必定是出于善意，目的是避免他人受到损失。这样的行为本身是善行，是应当倡导的社会风尚。本案中，魏某乙在无约定义务、法定义务的情况下，听到路某某牛棚内牛的叫声，为避免路某某的损失，不顾自身年龄较高和天气不利等因素，去牛棚排除险情的行为，是为避免路某某利益受损失而进行管理，也符合路某某的真实意思，具备法律关于无因管理的构成要件，故魏某乙的行为构成无因管理。

三、管理人在管理他人事务过程中受损时补偿数额的确定

管理人因管理他人事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿，何谓适当，需要在个案中综合管理人的损失程度、各方的过错、当地的经济水平、受益人的受益范围等因素，确定受益人应当承担的补偿数额。为兼

顾管理人和 受益人的利益平衡，管理人的损失程度和受益人的受益范围是酌定补偿数额的

重要考量因素。

本案中，管理人魏某乙因管理他人的事务而失去生命。生命是无价的，且在其实施管理行为后也未能避免相对方路某某的利益受损失，即使能够避免路某某的利益免受损失，路某某的受益也只是一头或数头牛的价值，魏某乙的生命和路某某的受益二者之间无可比性，本案中的无因管理人的损失和受益人的受益很难平衡。由于法律并不要求管理人行使补偿请求权以受益人实际收益为前提，本案综合当地的经济水平、魏某乙无被扶养人的实际情况、路某某家庭收入的实际情况酌定路某某对魏某乙亲属的补偿数额，以此体现无因管理制度鼓励善行的价值功能。

编写人：河南省南阳市宛城区人民法院 刘琳波 朱丰秋

二、姓名权纠纷

31

公序良俗原则对姓名自由的限制

—— 冯某某诉冯甲姓名权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第二中级人民法院(2024)沪02民终2482号民事判决书

2. 案由：姓名权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):冯某某

被告(被上诉人):冯甲

【基本案情】

冯甲与冯某某的父亲冯乙系姐弟关系。冯乙与案外人王某系夫妻关系，在其夫妻关系存续期间，王某生育一子某丙，目前与冯乙、王某共同生活。冯甲称某丙系王某与他人生育，冯乙对此予以认可。

冯乙与冯甲的父亲于2023年2月去世，冯甲操办父母墓碑制作事宜。冯乙与冯甲多次沟通老人墓碑署名事宜，冯乙坚持署名“冯乙、王某率孙辈敬立”或“冯乙率全家敬立”；冯甲不同意，双方未达成一致意见。后老人墓碑背面

冯乙家庭署名部分载明：子冯乙，媳王某，孙女冯某某，后又修改为“子冯乙，孙女冯某某”。为此引发本案争议。

2023年11月12日，冯某某向法院提交一份《情况说明》，载明：“(1)此次我与冯甲的姓名权纠纷，是我自己出于维护自己合法权益的真实意愿，并非像冯甲辩称的‘不是我本人意愿’；(2)在墓碑刻字之前，我的诉讼委托代理人冯乙已经通过电话和微信等各种方式通知冯甲不要在我爷爷奶奶墓碑落款处刻我的姓名，但冯甲故意无视他人的合法权益，擅自作出侵权行为，并且一再拒绝调解，所以我只能通过提起诉讼的方式来解决问题，由此产生的一切相关费用和损失(包括但不限于诉讼费、重修墓碑费等)都由冯甲承担；(3)根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，冯甲的行为显然已侵犯了我的合法权益，故本人希望冯甲立即停止侵权，把代表我身份和姓名的‘孙女冯某某’这五个字从我爷爷奶奶墓碑落款处去除。”

冯乙称，如果冯甲不同意在墓碑上刻上妻子王某和儿子某丙的名字，则应当刻上“子冯乙率全家”；如果冯甲仍然不同意，则应当将“孙女冯某某”字样删除。

冯乙与冯甲的母亲汤某某述称，本案诉讼其知情。其表示：(1)墓碑现状其同意并认可，这是家庭协商一致的结果，也是丈夫生前和汤某某协商一致的结果。(2)孙女冯某某之前与爷爷感情很好，但现在孙女都不来看望奶奶，又去法院起诉，汤某某很难过；如果要在墓碑背面落款处去除名字，不同意只去除“孙女冯某某”字样，同意把“子冯乙，孙女冯某某”的名字一并去掉。(3)不同意冯乙在墓碑上的落款改成“子冯乙携全家”。(4)某丙不是冯乙亲生的，不同意把他的名字加进墓碑落款处，亦不同意把王某的名字加上去。(5)因为这场诉讼，其丈夫至今尚未落葬，其很伤心，希望冯乙考虑到逝者为大，也希望法院尽快处理，让逝者早日落葬为安。

【案件焦点】

未经他人同意在亲人墓碑上刻上他人姓名是否侵害他人姓名权。

【法院裁判要旨】

上海市虹口区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一千零一十二条的规定，自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。本案中，双方争议在于冯甲在老人墓碑背面落款处刻上“孙女冯某某”字样是否侵犯了冯某某的姓名权。冯某某认为，其享有姓名权，任何组织或者个人未经其允许不得擅自使用其姓名，侵害其姓名权；冯甲却认为，冯某某作为老人的孙女，既享有对老人的祭奠权，也享有晚辈的署名权，且不当应当放弃署名，在墓碑上署名亦是爷爷生前和奶奶协商一致的结果，故不同意去除“孙女冯某某”的署名。

首先，从一般人格权侵权的构成要件看，作为侵害他人人格权的行为，侵犯姓名权也需符合一般侵权行为的构成要件，即行为的违法性、行为人主观上有过错、有损害事实的存在以及行为与损害后果之间存在因果关系。就本案而言，冯甲在冯某某爷爷奶奶的墓碑上刻上“孙女冯某某”字样系对冯某某与墓碑使用人关系的客观真实描述，属于合理使用的范围，行为不具有违法性；从冯甲与冯乙的微信协商过程来看，本案纠纷事出他因，而非单纯因墓碑落款处刻上“孙女冯某某”字样引发纠纷，现冯甲尊重爷爷奶奶意愿在墓碑上使用孙女冯某某的身份和姓名，并无不当使用或者侵害冯某某姓名权的主观过错；另外，冯某某亦未提供证据证明冯甲在墓碑落款处刻上“孙女冯某某”字样对冯某某造成了何种损害结果，或冯某某所称的损害结果与冯甲的刻字行为存在何种因果关系。故难以认定冯甲的行为对冯某某的姓名权构成了侵犯。

其次，从公序良俗原则的含义来看，公序良俗是指民事权利主体实施民事法律行为的内容及目的不得违反公共秩序和善良风俗。根据我国传统的伦理观念和长期形成的民间风俗习惯，墓碑不仅是逝者安葬地的标志，也是承载亲属对逝者悼念和寄托哀思的纪念物，墓碑的署名体现着署名者与逝者特定的身份关系，符合公序良俗和传统习惯。本案中，冯甲出于尊重墓碑使用人的真实意愿，考虑到冯乙家庭内部关系的现状，在墓碑上刻上“孙女冯某某”字样符合中华民族传统的伦理观念和公序良俗，并无不妥。这亦是冯某某应当承担的对

